

ДОГОВОР № Т-975/23
купівлі-продажу товарів

м. Золочів

30 листопада 2023р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрнафта-Постач», в особі Генерального директора Дегтярьової Юлії Олегівни, що діє на підставі Статуту (в подальшому поіменоване як Продавець) з однієї сторони, та **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**, в особі Яцунський Тарас Петрович, що діє на підставі Статуту (в подальшому поіменоване як Покупець), з другої сторони,

**які надалі по тексту поіменовані разом як Сторони,
уклали цей договір про наступне (надалі – Договір):**

1. Предмет договору

1.1. Продавець зобов'язується поставити Покупцеві товар, зазначений в цьому Договорі (ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистилати), а Покупець - прийняти і оплатити такий товар в порядку та на умовах, вказаних у цьому Договорі та додатках (додаткових договорах) до нього.

Продавець зобов'язується забезпечити збереження придбаного Покупцем у Продавця Товару, а Покупець зобов'язується своєчасно отримати Товар зі зберігання згідно умов вказаних у цьому Договорі та додатках (додаткових договорах) до нього.

1.2. Товарами за цим Договором є:

№п/п	Найменування	Кількість, л.	Ціна, грн. з ПДВ	Вартість, грн з ПДВ
1	Бензин А-95	3500	49,99	174 965,00
			Всього*, грн. з ПДВ	174 965,00

*Включає вартість зберігання Товарів.

2. Якість товару

2.1. Продавець повинен передати (поставити) Покупцеві Товар (товари), якість яких відповідає чинному Технічному регламенту щодо таких товарів, який діє на території України, що підтверджується паспортом якості товару.

3. Ціна товару. Сума Договору

3.1. Передача (поставка) Товарів здійснюється за цінами, що встановлені цим Договором (п. 1.2.). В ціну Товарів включається вартість послуг зберігання Товару, податок на додану вартість та інші обов'язкові платежі згідно з чинним законодавством.

3.2. Загальна сума цього Договору складається з вартості усіх Товарів, що були передані (надані) Покупцю на підставі цього Договору. Вартість фактично поставлених Товарів, яка вказується у видаткових накладних, розрахована в національній валюті України – гривні.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем суми згідно наданого Продавцем рахунку на оплату Товару (далі - рахунок) та підписаної Сторонами видаткової накладної.

4.2. Покупець зобов'язується повністю оплатити вартість переданого у його власність (поставленого) Товару протягом 7 (семи) календарних днів з моменту підписання сторонами видаткової накладної на переданий у власність (поставлений) Товар, шляхом перерахування грошових коштів на банківський поточний рахунок Продавця, вказаний в цьому Договорі.

4.3. Моментом здійснення Покупцем оплати вважається момент надходження грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

5. Поставка товарів

5.1. Строк (термін) поставки (передачі) Товарів: Товари поставляються за цим Договором протягом 3 (трьох) календарних днів з дати його підписання.

5.2. Наявність мережі АЗС на території м. Золочів. Місце розташування не менше 1 АЗС має бути не більше ніж 3 км від місця розташування замовника – 80700, Україна, Львівська обл., місто Золочів, вул. Коновальця Є., будинок 48.

5.3. Право власності на Товар та усі ризики пошкодження чи втрати Товару переходять від Продавця до Покупця у момент підписання Сторонами видаткових накладних. Датою поставки вважається дата підписання Сторонами видаткових накладних.

5.4. Продавець зобов'язаний забезпечити зберігання придбаного Покупцем Товару протягом 90 (дев'яносто) календарних днів з дати поставки (далі - строк зберігання). Видача Товару зі зберігання здійснюється на АЗС (автозаправні станції) згідно переліку АЗС, який доводиться до відома Покупця шляхом розміщення та оновлення (змінюється в односторонньому порядку) Продавцем на ВЕБ-сайті Продавця або шляхом надання Покупцю в письмовій формі актуального переліку, чинного на дату вимоги.

5.5. Видача Товарів Покупцю зі зберігання здійснюється до закінчення строку зберігання, лише після повної оплати вартості переданого Покупцю Товару, за умови фактичної наявності Товарів на АЗС на момент звернення Покупця, шляхом заправки через паливороздавальні колонки в паливний бак автотранспортних засобів або в тару Покупця, згідно вимог законодавства.

5.6. Для отримання Товарів зі зберігання, Покупець зобов'язаний пред'явити відповідні документи, технічні засоби, що підтверджують право на отримання Товару. Умови отримання/пред'явлення Покупцем вказаних документів, технічних засобів, що підтверджують право Покупця на отримання Товару зі зберігання, умови видачі/припинення видачі Товарів зі зберігання узгоджуються Сторонами у додатках (додаткових договорах) до цього Договору.

5.7. Покупець зобов'язується отримати Товар зі зберігання протягом строку зберігання, який визначений цим Договором.

5.8. У випадку прострочення Покупцем здійснення оплати поставлених Товарів, Продавець має право вимагати повернення неоплаченого в строк Товару, а Покупець зобов'язаний повернути такий Товар. Повернення Товару здійснюється шляхом підписання Сторонами відповідної видаткової накладної на повернення Товару. Право власності на Товар переходить від Покупця до Продавця з дати підписання накладної на повернення Товару.

5.9. У випадку неотримання Покупцем зі зберігання Товарів протягом строку зберігання, Продавець має право вимагати повернення (у власність Продавця) таких Товарів, а Покупець зобов'язаний повернути такі Товари. Повернення Товару здійснюється шляхом підписання Сторонами відповідної видаткової накладної на повернення Товару. Якщо повернуті Продавцю Товари були оплачені Покупцем, Продавець повертає Покупцю оплачені за Товари кошти. Право власності на Товар переходить від Покупця до Продавця з дати підписання накладної на повернення Товару.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Приймати Товари поставлені згідно з видатковою накладною. Підписувати видаткову накладну та повертати другий примірник Продавцю протягом 30-х банківських днів з дня отримання від Продавця;

6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за поставлені Товари;

6.1.3. Своєчасно отримувати Товари зі зберігання (протягом строку зберігання);

6.1.4. На вимогу Продавця проводити звірку взаєморозрахунків та підписувати акт звірки взаєморозрахунків між Сторонами;

6.1.5. Нести відповідальність за невиконання та/або несвоєчасне виконання своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору та додатків (додаткових договорів) до цього Договору;

6.1.6. Дотримуватися погоджених Сторонами умов отримання, використання документів, технічних засобів, що підтверджують право Покупця на отримання Товару зі зберігання та умов видачі/припинення видачі Товарів зі зберігання;

6.1.7. Надати представнику Продавця довіреність, видану та оформлену на свого представника відповідно до чинного законодавства, або інші підтверджуючі повноваження документи, для підписання видаткових накладних.

6.1.8. Виконувати інші зобов'язання, що передбачені цим Договором, додатками, додатковими договорами до Договору.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Контролювати та вимагати поставку Товарів, видачу Товарів зі зберігання у строки, встановлені цим Договором;

6.2.2. Отримати документи, технічні засоби, що підтверджують право Покупця на отримання Товару зі зберігання в порядку, встановленому цим Договором, додатками (додатковими договорами) до цього Договору;

6.2.3. Вимагати від Продавця проведення звірки взаєморозрахунків.

6.2.4. Інші права передбачені Договором та додатками, додатковими договорами до нього.

6.3. Продавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити видачу Товарів зі зберігання у строки та в порядку, встановлені цим Договором, додатками (додатковими договорами) до цього Договору;

6.3.3. Забезпечити відповідність якості Товарів умовам цього Договору;

6.3.4. Надавати Покупцю видаткові накладні, які підтверджують здійснення поставок Товарів;

6.3.5. Надавати Покупцю документи, технічні засоби, що підтверджують право Покупця на отримання Товару зі зберігання в порядку, встановленому цим Договором, додатками (додатковими договорами) до цього Договору.

6.4. Продавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2. В односторонньому порядку вносити зміни в перелік АЗС, на яких здійснюється відпуск Товарів зі зберігання.

6.4.3. Припинити видачу зі зберігання Товарів без сплати жодних штрафних санкцій і без відшкодування можливих збитків Покупця, у випадках:

- порушення Покупцем строку (терміну) оплати грошових зобов'язань перед Продавцем;

- порушення Покупцем передбачених умовами Договору зобов'язань, щодо своєчасного підписання та/або надання видаткових накладних та інших документів;

- пред'явлення документів, технічних засобів, що підтверджують право Покупця на отримання Товару зі зберігання, що містить в собі очевидні ознаки підробки або втратили чинність;

- припинення строку дії Договору;

- закінчення строку зберігання Товарів;

- виникнення форс-мажорних обставин у будь-якої із Сторін;

6.4.4. У випадку невиконання зобов'язань Покупцем, Продавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк 10 календарних днів до дати розірвання;

6.4.5. Збільшити строки зберігання Товарів з наданням Покупцю, при необхідності, нових документів, технічних засобів, що підтверджують право Покупця на отримання Товару зі зберігання;

6.4.6. Інші права передбачені Договором та додатками, додатковими договорами до нього.

7. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

7.2. Кожна зі Сторін, яка порушила свої грошові зобов'язання за цим Договором, зобов'язана сплатити нараховані іншою Стороною штрафні санкції (пеня, штраф), а саме: пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від неоплаченої/несвоєчасно оплаченої суми за кожен день прострочення оплати. Пеня нараховується за весь період (строк), протягом якого тривало порушення відповідного грошового зобов'язання винною Стороною.

7.3. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним законодавством України штрафних санкцій не звільняє її від обов'язку реально виконати свої договірні зобов'язання в повному обсязі та відшкодувати іншій Стороні збитки, завдані порушенням Договору у повному обсязі. Відшкодування винною Стороною збитків іншій Стороні, не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

7.4. У випадках прострочення Покупцем здійснення оплати Товарів за цим Договором, неотримання Покупцем зі зберігання Товарів протягом строку зберігання, Продавець має право неоплачені, неотримані Покупцем зі зберігання Товари зарахувати як майнову неустойку за порушення Покупцем зобов'язань, передбачених п.п. 6.1.2., 6.1.3. цього Договору. Вказана майнова неустойка сплачується у майновій формі і обчислюється в розмірі 100% (сто відсотків) від кількості Товару, неоплаченого Покупцем, неотриманого Покупцем зі зберігання у встановлені цим Договором строки, при цьому обов'язок Продавця щодо передачі зі зберігання Покупцю Товару, який утримується як майнова неустойка, припиняється. Право власності на Товар, який Продавець стягнув як неустойку переходить до Продавця одночасно із застосування майнової неустойки.

7.5. При настанні обставин, передбачених пунктом 7.4. цього Договору, Продавець, на вимогу Покупця, повідомляє Покупця про застосовану ним майнову неустойку в письмовій або електронній формі. У повідомленні зазначаються, зокрема, кількість та асортимент Товару, який стягнуто як майнову неустойку.

7.6. Додаткові умови про відповідальність Сторін узгоджуються Сторонами у додатках (додаткових договорах) до цього Договору.

8. Обставини непереборної сили

8.1. При неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов'язань по цьому Договору, окрім грошових, внаслідок обставин непереборної сили (обставин форс-мажору), а саме: аварії, пожежі, стихійного лиха, рішень державних органів, військових дій, диверсій, актів тероризму, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, блокади або інших незалежних від сторін обставин, термін (строк) виконання зобов'язань переноситься на такий термін (строк), протягом якого будуть діяти вищевказані обставини та їх наслідки.

8.2. Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов'язана письмово протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказати орієнтовний термін (строк) дії обставин непереборної сили, а також вжити заходів для зменшення заподіяння збитків другій Стороні.

8.3. Якщо вищевказані обставини тривають більше тридцяти календарних днів, кожна із Сторін вправі відмовитися від цього Договору (тобто розірвати (припинити) цей Договір) в односторонньому порядку, направивши іншій стороні відповідне письмове повідомлення. В таких випадках жодна зі Сторін не вправі пред'являти претензії іншій Стороні для компенсації будь-яких можливих збитків, за винятком претензії Продавця до Покупця щодо обов'язку повністю здійснити оплату за Товари, які були передані (надані) Покупцю.

8.4. До моменту дострокового припинення (розірвання) Договору, Покупець зобов'язаний провести повний розрахунок з Продавцем за передані Товари. Невиконання цього обов'язку позбавляє Покупця права розірвати (припинити) цей Договір в односторонньому порядку та не звільняє Покупця від обов'язку нести відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору.

8.5. Виникнення обставин непереборної сили не є підставою для відмови Покупця від проведення оплати за Товари, які були йому передані (надані) до моменту виникнення обставин непереборної сили.

Продавець не відповідає за втрату або пошкодження Товарів Покупця, що відбулося внаслідок обставин непереборної сили (обставин форс-мажору) та не зобов'язаний повернути зі зберігання/компенсувати вартість втрачених/пошкоджених за таких умов Товарів Покупця.

8.6. Факт настання обставин непереборної сили повинен підтверджуватися довідкою Торгово-промислової палати України, регіональної торгово-промислової палати чи іншого компетентного органу.

9. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку згідно діючого законодавства України. Досудовий порядок врегулювання спорів не є обов'язковим.

10. Строк дії договору

10.1. Договір набирає чинності з дати його укладення (підписання) сторонами та діє до 31.12. 2023 року, а в частині виконання грошових зобов'язань за цим Договором – до моменту повного та належного виконання Сторонами усіх своїх грошових зобов'язань за цим Договором.

10.2. Якщо інше не передбачено чинним законодавством, дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

10.3. Цей Договір укладається і підписується українською мовою у 2-х (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.4. До моменту припинення Договору Сторони зобов'язані провести повний взаєморозрахунок, за результатами здійснених Транзакцій і фактичних оплат.

10.5. Дія Договору про закупівлю може бути припинена за згодою сторін.

11. Інші умови

11.1. Сторони підтверджують, що при укладенні цього договору, вони досягли згоди, щодо всіх істотних умов Договору (викладені в розділах 1-5 Договору) та інших умов Договору.

11.2. Сторони підтверджують, що з метою належного виконання Договору, конкретизації порядку виконання окремих зобов'язань Сторін, встановлення додаткових умов про відповідальність за неналежне виконання зобов'язань, ними можуть укладатися додатки, додаткові договори до цього Договору, що не вважатиметься зміною умов (в т. ч. істотних умов) Договору. У випадку внесення Сторонами змін в додатки до цього Договору шляхом підписання Сторонами відповідних додатків в новій редакції, такі додатки діють в новій редакції із зазначеної в них дати із одночасним припиненням дії додатків у попередній редакції, якщо інше не погоджено Сторонами.

11.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до

збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг)

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

12. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є специфікація, додатки, додаткові договори, акти, видаткові накладні, інші документи, підписані сторонами у зв'язку з виконанням умов цього Договору.

13. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Продавець	Покупець
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрнафта-Постач»	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Юридична адреса: 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5- Поштова/фактична адреса: 04053, м. Київ пров. Несторівський, 3-5, код за ЄДРПОУ 43012009 ІПН 430120026596 p/p UA283204780000026001924937517 в АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478	Адреса: 80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. Коновальця Є., 48 ЄДРПОУ 01996272 p/p 243257960000026000301732118 в ТББВ №10013/065 філії ЛОУ АТ «ОЩАДБАНК» МФО 325796 ІПН 019962713192 тел./факс: 8 (265) 4-22-61 Директор
Генеральний директор:  Ю. О. Дегтярьова/	Тарас ЯЦУНСЬКИЙ

СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю код ДК 021:2015 – 09130000-9 «Нафта і дистилати»

№ п/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю грн., без ПДВ	Ціна за одиницю грн., з ПДВ	Загальна вартість, грн., з ПДВ
1	Бензин А-95	літр	3500	41,658	49,99	174 965,00
	Загальна вартість, грн. з ПДВ					174 965,00
	В т.ч. ПДВ, грн.					29160,83

Продавець Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрнафта-Постач» Юридична адреса: 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5- Поштова/фактична адреса: 04053, м. Київ пров. Несторівський, 3-5, код за ЄДРПОУ 43012009 ІПН 430120026596 р/р UA283204780000026001924937517 в АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478 Генеральний директор:  Ю. О. Дегтярьова/	Покупець КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Адреса: 80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. Коновальця Є., 48 ЄДРПОУ 01996272 р/р 243257960000026000301732118 в ТББВ №10013/065 філії ЛОУ АТ «ОЩАДБАНК» МФО 325796 ІПН 019962713192 тел./факс: 8 (265) 4-22-61 Директор Тарас ЯЦУНСЬКИЙ
--	---

***Примітка:**

Додатки до договору формуються, заповнюються та узгоджуються сторонами при його укладенні